

Угрозы СОЧ при лечении

Раздел: База знаний

Цель: Если часть угрожает СОЧ, а клиент на лечении.

Что делать, если вч угрожает подать в СОЧ, а мы на лечении. Военнослужащий боится и хочет вернуться Эта ситуация — классический пример психологического давления системы. Главная задача юриста здесь — остановить панику доверителя и запретить ему возвращаться в часть, переведя защиту в строго документальное русло. Ниже представлена пошаговая инструкция, как защитить военнослужащего от угроз по ст. 337 УК РФ (СОЧ) и легализовать его нахождение на лечении. ИНСТРУКЦИЯ: Защита от угроз СОЧ во время лечения

Логика системы: Командир угрожает уголовным делом (СОЧ), чтобы запугать бойца и заставить его прервать лечение и явиться в часть. Если военнослужащий поддастся страху и вернется в расположение, то скорее всего его лечение будет окончено, ВВК не проведут, и его с высокой долей вероятности немедленно отправят обратно на передовую (в штурм). Юридическая реальность: Согласно Примечанию к ст. 337 УК РФ, военнослужащий освобождается от уголовной ответственности, если его отсутствие вызвано стечением тяжелых обстоятельств (включая тяжелое состояние здоровья и необходимость экстренного лечения). Наличие официальных медицинских документов делает следователя бессильным — дело по СОЧ будет прекращено за отсутствием состава преступления (наличие уважительной причины).

ШАГ 1. Блокировка возвращения и фиксация «Медицинского щита»

Возвращаться в часть категорически нельзя. Действие: Военнослужащий должен немедленно лечь в стационар гражданской или военной больницы (стационар — это «железный щит» от военной полиции и комендатуры). Если стационар невозможен, у него должен быть непрерывный, официально открытый больничный лист (амбулаторно).

Правовая опора: Постановление Правительства РФ от 24.10.2024 № 1423 прямо разрешает военнослужащим обращаться за медицинской помощью в государственные гражданские медицинские учреждения.

ШАГ 2. Уведомление системы (Правило 3-х адресов)

Чтобы отсутствие не считалось «самовольным», система должна быть официально уведомлена. Голые слова по телефону не работают («нет документа — нет события»)

11. 1. Действие: Каждые 3–5 дней необходимо направлять телеграммы и заказные письма (с описью вложения) с копиями медицинских справок.

2. Куда отправляем: 3. Командиру войсковой части. 4. В Военный комиссариат (по месту фактического нахождения/жительства). 5. В Военную комендатуру гарнизона. 6.

Формулировка: «Нахожусь на стационарном/амбулаторном лечении в Название больницы, диагноз Такой-то. В связи с тяжелым состоянием здоровья прибыть в часть не могу, следование к месту службы опасно для жизни. Справки прилагаю. Прошу продлить отпуск по болезни / не считать мое отсутствие уклонением от службы».

ШАГ 3. Встречная атака (Жалоба на угрозы)

Если командир продолжает звонить, угрожать тюрьмой или

обнулением, необходимо перевести конфликт в правовое поле надзора. Действие: Родственники (жена, мать) или юрист подают официальную жалобу в военную прокуратуру гарнизона.

Основание жалобы: Психологическое давление, угрозы со стороны командования и незаконные требования прервать лечение, что ставит под угрозу жизнь и здоровье военнослужащего. Результат: Любые устные угрозы командира прекратятся, как только прокуратура начнет проверку по факту давления. ОТВЕТЫ НА ТИПОВЫЕ «А ЕСЛИ...?» — А если командир говорит: «Я не принимаю твои гражданские справки, ты должен лечиться в части»? Действие: Игнорировать устные требования. Закон (ПП РФ 2024 года № 1423) дает право лечиться в гражданских учреждениях. Транспортировка больного человека в часть может угрожать его жизни. Продолжаем отправлять справки почтой с описью. Командир не врач, чтобы дистанционно отменять диагнозы. — А если они всё-таки реализуют угрозу и реально подадут в СОЧ (возбудят дело)? Действие: Не паниковать и не прятаться. Если дело будет возбуждено, юристу (или адвокату) необходимо явиться к следователю Военно-следственного отдела (ВСО) и приобщить к материалам проверки все собранные на Шаге 2 квитанции об отправке писем и медицинские справки. Следователь увидит, что умысла на уклонение не было, человек легально лечился и уведомлял командование. Дело будет прекращено (или будет вынесен отказ в возбуждении). — А если боец из-за страха сломается и поедет в часть «просто показаться и всё объяснить»? Действие: Жестко предупредить клиента: как только он переступит КПП части, он окажется в полной власти командира, на которого жалуется. Его медицинские документы могут быть проигнорированы или изъяты, ВВК не назначат, и велика вероятность, что он будет отправлен на боевое задание с невылеченным заболеванием. Решать вопрос нужно только дистанционно.